

Chapter 3 · Evaluating Business Ethics

Analisis Kasus —

Canada's Oil Sands.

Most Destructive Project on Earth atau Ethical Oil? Satu kasus dianalisis dengan sembilan teori etika normatif dari Chapter 3.

Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801



Index.

KERANGKA

KASUS

SEMBILAN LENSA

PUTUSAN

01. Kerangka Analisis

Alasan satu teori tidak memadai untuk kasus ini

02. Profil Oil Sands

Objek, skala, dan aktor industrinya

03. Peta Pemangku Kepentingan

Enam pihak dengan kepentingan berbenturan

04. Dua Narasi

Most destructive project versus ethical oil

05. Penilaian Akibat

Egoism dan utilitarianism pada kasus

06. Penilaian Prinsip

Duty, rights, dan justice pada kasus

07. Penilaian Konteks

Virtue, care, discourse, postmodern

08. Matriks Putusan

Sembilan penilaian atas fakta yang identik

09. Evaluasi Klaim

Empat proposisi dari hasil analisis

10. Implikasi Manajerial

Pelajaran kasus dan konteks Indonesia

Kerangka Analisis Pluralis.

Kasus tanpa jawaban tunggal menuntut kerangka penilaian yang jamak.

CARA YANG BIASA

Pendekatan Teori Tunggal

Kasus direduksi menjadi satu pertimbangan normatif. Kesimpulannya tegas, namun keberatan pihak lain tidak terakomodasi.

CARA CHAPTER 3

Pendekatan Pluralis

Setiap teori menyoroti dimensi yang luput dari teori lain. Yang dicari bukan jawaban tunggal, melainkan pertimbangan yang paling kuat menanggung beban argumen.

Sembilan lensa analisis

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  1. Egoism |  2. Utilitarianism |  3. Duty |  4. Rights |  5. Justice |
|  6. Virtue |  7. Care |  8. Discourse |  9. Postmodern | |

Sembilan penilaian atas satu rangkaian fakta yang identik. Inilah prisma pada Figure 3.2.

Profil Industri Oil Sands.

Campuran pasir, lempung, air, dan bitumen berviskositas tinggi.

140 rb km²

Luas deposit di Alberta dengan Fort McMurray sebagai pusat industri

2,77 juta

Barel per hari pada 2017, naik dari 0,5 juta barel pada 1997

170 M barel

Cadangan terbukti Kanada, terbesar ketiga secara global

99 %

Ekspor minyak Kanada dengan tujuan Amerika Serikat

Kronologi pengembangan industri

1920-an	Paten pertama untuk proses pemisahan komersial
1960-an	Operasi komersial dimulai, terhambat biaya ekstraksi yang tinggi
2000-an	Lonjakan harga minyak menarik masuk Shell, Chevron, Total, Exxon, dan CNOOC
2012	Investasi tahunan mencapai puncak di atas 30 miliar dolar Amerika
2018	Investasi terkoreksi dua pertiga menjadi sekitar 10 miliar dolar per tahun

Peta Pemangku Kepentingan.

Setiap teori berikutnya membobot keenam pihak ini secara berbeda.

01

Pemerintah Alberta

Penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan kedaulatan energi provinsi.

02

Perusahaan Minyak

Suncor, Syncrude, Shell, Chevron, Total, Exxon, dan CNOOC.

03

Pekerja Fort McMurray

Penghidupan langsung bagi 206.000 pekerja beserta keluarganya.

04

Masyarakat Adat Hilir

Sumber air, perikanan, dan tanah adat sepanjang Sungai Athabasca.

05

Organisasi Lingkungan

Sierra Club, Greenpeace, Environmental Defence, Pembina Institute.

06

Generasi Mendatang

Menanggung akibat iklim tanpa keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan.

Dua pihak terakhir tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Inilah kelemahan struktural kasus ini.

Dua Narasi Berlawanan.

PENENTANG

Most Destructive Project on Earth

Emisi	20 persen di atas minyak konvensional, 10 persen emisi nasional Kanada
Limbah	Kolam beracun 220 kilometer persegi berisi sekitar 1 triliun liter, terindikasi bocor
Habitat	Hutan boreal seluas Kota New York hilang, reklamasi baru mencapai 11 persen
Proyeksi	Tambahan 50 sampai 150 juta ton emisi per tahun pada 2030

PENDUKUNG

Ethical Oil

Kerja	206.000 orang pada 2017, diproyeksikan menjadi 461.000 pada 2027
Ekonomi	CAD 1,6 triliun sepanjang 2017 sampai 2027, pajak CAD 139 miliar
Adat	CAD 3,3 miliar mengalir ke 399 perusahaan dari 65 komunitas adat
Tata Kelola	Tata kelola demokratis dan bebas korupsi, berbeda dari produsen pembanding

Kedua kolom merujuk data resmi yang sama sahny. Sengketanya bukan sengketa fakta, melainkan sengketa kriteria penilaian.

Penilaian Berbasis Akibat.

Objek penilaiannya hasil tindakan, bukan niat atau prosedurnya.

1 Egoism

Apakah kebijakan ini melayani kepentingan jangka panjang Kanada dan korporasinya?

Pada horizon pendek, jawabannya afirmatif. Penerimaan pajak, penyerapan tenaga kerja, dan kedaulatan energi seluruhnya meningkat.

Persoalannya terletak pada horizon panjang. Biaya iklim tidak terinternalisasi ke dalam harga karena generasi penanggungnya absen dari pasar. Inilah market failure yang diakui egoism sebagai batas teorinya.

NETRAL, BATASNYA TERBUKA

2 Utilitarianism

Bila seluruh akibat bagi semua pihak diagregasi, apakah hasilnya positif?

Act utilitarianism cenderung mendukung. Manfaat 206.000 lapangan kerja bersifat nyata dan terukur, sedangkan kerugiannya tersebar dan sulit dikuantifikasi.

Rule utilitarianism menolak. Bila kelas tindakan ini menjadi aturan umum, target Paris menjadi mustahil dan kerugiannya melampaui manfaat mana pun.

TERBELAH

Dua teori sekeluarga menghasilkan kesimpulan berbeda. Pemisahnya semata unit analisis.

Penilaian Berbasis Prinsip.

Objek penilaiannya kewajiban, hak, dan keadilan distributif.

3 Ethics of Duty

Dapatkah prinsip yang dianut Kanada diuniversalkan ke seluruh negara?

Kanada memegang cadangan terbukti terbesar ketiga. Bila Venezuela, Arab Saudi, Iran, dan Irak menerapkan prinsip identik, tidak tersisa anggaran karbon global.

Maksim tersebut gagal diuniversalkan. Kegagalan ini memadai untuk membatalkannya menurut Kant.

MENOLAK

4 Ethics of Rights

Hak siapa yang wajib dipertimbangkan, dan apakah martabatnya dihormati?

Pasal 23 UDHR mendukung: hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil terpenuhi bagi 206.000 pekerja.

Sebaliknya, hak atas kesehatan komunitas hilir Athabasca dan hak atas tanah adat terlanggar. Prinsip Ruggie menuntut penghormatan hak pada seluruh relasi bisnis.

MENDUKUNG BERSYARAT

5 Justice

Prinsip apa yang dipilih tanpa mengetahui posisi sosial yang akan ditempati?

Manfaat tersebar secara nasional, sedangkan beban terkonsentrasi pada komunitas hilir dan generasi mendatang.

Kriteria pertama Rawls tidak terpenuhi: kebebasan dasar atas air bersih dan kesehatan tidak merata, sehingga ketimpangan berikutnya tidak dapat dibenarkan.

MENOLAK

Penilaian Berbasis Konteks.

Objek penilaiannya karakter pelaku, relasi, prosedur, dan bahasa.

6 Virtue Ethics

Bagaimana aktor berkarakter baik bertindak pada posisi ini?

Pengukuran diri terhadap produsen terburuk merupakan standar terendah. Aktor berkarakter baik mengacu pada standar tertinggi.

MENOLAK FRAMING

7 Ethic of Care

Solusi mana yang memelihara relasi dengan pihak terdampak?

Komunitas hilir dan generasi mendatang merupakan pihak berelasi, bukan variabel biaya. Yang dituntut transisi yang adil, bukan penghentian mendadak.

TRANSISI ADIL

8 Discourse Ethics

Norma apa yang dapat dirumuskan melalui deliberasi terbuka?

Label ethical oil lahir dari kampanye berpendanaan industri. Syarat imparsialitas dan bebas manipulasi persuasif tidak terpenuhi.

MENOLAK PROSES

9 Postmodern Ethics

Kepentingan siapa yang dilayani oleh pemilihan istilah?

Oil sands berkonotasi netral, tar sands berkonotasi merusak. Perebutan istilah menunjukkan bahasa turut membentuk penilaian moral.

ANTI ABSOLUT

Matriks Sembilan Lensa.

1. Egoism	Biaya iklim tidak terinternalisasi karena generasi mendatang absen dari pasar	Netral
2. Utilitarianism	Act mendukung manfaat kini, rule menolak karena target Paris menjadi mustahil	Terbelah
3. Ethics of Duty	Prinsipnya gagal diuniversalikan pada seluruh pemilik cadangan terbesar	Menolak
4. Ethics of Rights	Hak atas pekerjaan terpenuhi, hak atas kesehatan dan tanah adat terlanggar	Bersyarat
5. Justice	Manfaat tersebar, beban terkonsentrasi. Kriteria pertama Rawls tidak terpenuhi	Menolak
6. Virtue Ethics	Pengukuran diri terhadap produsen terburuk merupakan standar terendah	Menolak framing
7. Ethic of Care	Komunitas hilir dan generasi mendatang merupakan relasi, bukan variabel biaya	Transisi adil
8. Discourse Ethics	Label ethical oil lahir dari kampanye berpendanaan industri, imparsialitas gagal	Menolak proses
9. Postmodern Ethics	Perebutan istilah oil sands dan tar sands menunjukkan bahasa membentuk moral	Anti absolut

Tidak satu pun berbunyi mendukung tanpa syarat. Enam menolak, dua bersyarat, satu netral karena mengakui batas teorinya sendiri.

Evaluasi Klaim Ethical Oil.

Empat proposisi yang diturunkan dari kesembilan lensa.

1

Perbandingan Komparatif Tidak Bernilai Normatif

Keburukan Venezuela dan Arab Saudi tidak membenarkan tindakan Kanada. Virtue ethics mengategorikannya sebagai pengukuran pada standar terendah.

2

Cacat Prosedural Sejak Awal

Label ethical oil lahir dari kampanye berpendanaan industri. Discourse ethics membatalkannya karena syarat imparsialitas tidak terpenuhi.

3

Distribusi Manfaat dan Beban Tidak Simetris

Manfaat tersebar nasional, beban terkonsentrasi pada komunitas hilir dan generasi mendatang. Rawls menolak susunan distributif semacam ini.

4

Prinsipnya Gugur Ketika Diuniversalkan

Bila seluruh pemilik cadangan terbesar bertindak identik, tidak tersisa anggaran karbon global. Uji Kant gagal pada titik ini.

Penolakan atas klaim ethical oil tidak setara dengan tuntutan penghentian operasi. Keduanya persoalan terpisah.

Implikasi Manajerial.

01

Uji dengan Beberapa Teori

Klaim yang lolos satu teori kerap gugur pada teori kedua. Sembilan pertimbangan Tabel 3.8 berfungsi sebagai daftar periksa, bukan prosedur berurutan.

02

Identifikasi Pihak Absen

Generasi mendatang dan komunitas hilir tidak terwakili. Keputusan yang mengabaikannya rapuh secara moral sekaligus reputasional.

03

Cermati Pilihan Istilah

Oil sands atau tar sands, hilirisasi atau ekstraksi. Pilihan kata membentuk penilaian sebelum data dianalisis.

KONTEKS INDONESIA

Hilirisasi Nikel di Morowali dan Weda Bay

Struktur dilemanya nyaris identik. Manfaat ekonominya besar dan terukur, biaya lingkungan dan sosialnya tersebar dan sulit dikuantifikasi. Narasi pembenarnya setara: nikel Indonesia dibutuhkan bagi transisi energi global.

Apakah narasi nikel yang etis lolos dari kerangka uji yang sama?

Simpulan Analisis.

1

Konvergensi, Bukan Kesepakatan

Sembilan teori berangkat dari premis berbeda, namun enam di antaranya menghasilkan arah yang sama. Konvergensi dari titik masuk berbeda inilah bukti terkuat yang dapat dihasilkan pluralism.

2

Klaimnya yang Gugur

Yang gugur bukan industrinya, melainkan klaim bahwa industri ini etis. Persoalan transisi, kompensasi, dan reklamasi tetap terbuka.

3

Prisma Bekerja pada Kasus Nyata

Lensa tunggal menghasilkan jawaban yang rapi namun menyesatkan. Prisma menghasilkan spektrum yang tidak nyaman, tetapi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terdampak.

Keputusan yang baik bukan yang menemukan teori paling sahih, melainkan yang menyadari seluruh spektrum pertimbangan.

PESAN UTAMA FIGURE 3.2 • CRANE ET AL. (2019)

Terima Kasih.

Sembilan lensa atas satu kasus tanpa jawaban tunggal. Kondisi inilah yang menjadikan kasus ini layak didiskusikan.



Aslih Abnuri

25/574338/PEK/31801